

1500245-32.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... haviam recebido diversas denúncias sobre o tráfico e a maneira como a ré efetuava o tráfico. Em patrulhamento, avistaram a ré, a qual ficou bastante agitada com a presença dos policiais, momento em que fizeram a abordagem e pediram para ela apresentar as drogas que carregava com ela, uma vez que não havia uma policial mulher para efetuar a revista pessoal. A ré apresentou 15 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500245-32.2021.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500245-32.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2227681/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 19764074 - DEL.SEC.BOTUCATU, 867/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2227681 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2227681 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 867/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA DOMINGUES MANOEL

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ANA PAULA DOMINGUES MANOEL, qualificada nos autos, foi denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 19h45min, na Rua Dep. Fe Braz de A. Nogueira, nº 1251, Jardim Peabiru, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fins de tráfico, consistentes em 163 (cento e sessenta e três) porções de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, pesando aproximadamente 329,18 gramas; 29 (vinte e nove) porções de cocaína em forma de crack, pesando aproximadamente 57,10 gramas, 09 (nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 23,91 gramas, além de 28 (vinte e oito) "tijolos" de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, e 06 (seis) "pedaços de tijolos" da mesma substância, pesando 28,22

quilogramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 29/31 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 103/106, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, ANA PAULA trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas.

Policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, quando se depararam com ANA PAULA, que já era conhecida da polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao perceber a presença da viatura policial, ANA PAULA demonstrou bastante nervosismo, razão pela qual foi abordada.

Indagada, inicialmente a denunciada negou a mercancia de drogas, porém acabou confessando que trazia consigo quinze porções de maconha, no bolso de sua bermuda. Em seguida, ANA PAULA admitiu que tinha em depósito, em seu apartamento, mais porções de entorpecentes.

Com a permissão de ANA PAULA, os agentes policiais ingressaram em seu apartamento e apreenderam uma mochila, que estava no quarto, dentro da qual havia cento e quarenta e oito parangas de maconha, embaladas de forma idêntica às primeiras, além de seis porções maiores da mesma substância.

Na mesma mochila, também havia vinte e oito papелotes de cocaína em forma de crack e uma pedra bruta da mesma droga, oito papелotes de cocaína e uma pedra bruta desta substância e duas balanças digitais (cf. fls. 98/101).

Dando prosseguimento às buscas pelo local, os milicianos localizaram, na lavanderia, debaixo do tanque, quatorze tijolos de maconha. Em outro quarto, embaixo da cama, também havia quatorze tijolos de maconha e, na sala, em cima de um móvel, a quantia de R\$ 97,00 em dinheiro.

ANA PAULA confirmou aos policiais militares que todo o entorpecente apreendido era de sua propriedade e destinado ao comércio, sobrevivendo sua prisão em flagrante (denúncia - fls. 116/118).

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação da ré nos termos do artigo 55, "caput", da Lei 11.343/06 (fls. 119).

A ré foi notificada (fls. 138), e apresentou defesa preliminar (fls. 143/144).

A denúncia foi recebida (fls. 146). A ré foi citada (fls. 349).

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha arrolada comum, e a ré foi interrogada (fls. 420/422).

Em memoriais escritos, o representante do Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 434/438).

A defesa, por seu turno, suscitou as preliminares de ilegalidade da prisão e de nulidade da prova produzida em razão da violação do domicílio, pugnando pela improcedência da ação. Subsidiariamente, sustentou o cabimento da prisão domiciliar; pleiteou a aplicação do benefício do artigo 33, §4º, da lei de drogas, com a redução da pena em seu grau máximo, e afastamento da agravante de calamidade pública (fls. 424/452).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Primeiramente, no que tange às preliminares aventadas pela defesa em memoriais, verifico que não merecem prosperar.

Verifico que as alegações referem-se a supostos vícios do flagrante, os quais, como se sabe, não tem o condão de contaminar a ação penal.

Por outro lado, não há nenhuma demonstração nos autos de que a ré tenha sido revistada por policiais do sexo masculino, nem tampouco houve essa afirmação por ela em seu interrogatório.

Quanto ao fato dos policiais adentrarem a residência da ré sem a sua autorização, como ela mesma confessou em interrogatório, estava guardando drogas no local, portanto, havia situação de flagrância que o justificava. Com efeito, não há que se cogitar de nulidade por falta de mandado judicial.

Portanto, afasto as preliminares arguidas.

Na matéria de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/06); o boletim de ocorrência (fls. 07/09); o auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); o laudo de constatação (fls. 24/31); o laudo pericial em peças (fls. 98/101); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 103/106); o relatório (fls. 110/111); o depoimento da testemunha, e a confissão da acusada.

A acusada é confessa.

Interrogada em juízo a ré informou que os fatos não ocorreram como relatado pelo policial. Afirmou que estava passando na frente da praça, que estava lotada, e foi abordada pelos policiais que disseram que haviam denúncias de que havia drogas em sua casa. Não concordou em levar os policiais à sua casa, pois sabia que lá haviam drogas. Os policiais a colocaram na viatura, indagaram a outras pessoas se a conheciam e obtiveram o seu endereço. Deixaram a ré na viatura e entraram em sua casa sem a sua presença e seu consentimento. Estava guardando as drogas para terceiro, não estava traficando. Em poder da ré não havia nenhuma droga, somente dentro de sua casa. Já foi usuária de drogas há muito tempo, mas não usa mais. Estava trabalhando. Nunca teve outro processo criminal. Não conhece a pessoa de quem pegou a droga, e a guardou porque estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel e sustentar o filho. Ganhou R\$ 1.500,00 para guardar a droga. Nunca foi abordada antes por este policial. Não forneceu o seu endereço ao policial. Hoje trabalha com faxina. Antes de ser presa trabalhava em lanchonete e restaurante (essência do depoimento fls. 423).

A testemunha policial militar RODRIGO FERREIRA DA SILVA informou que já haviam recebido diversas denúncias sobre o tráfico e a maneira como a ré efetuava o tráfico. Em patrulhamento, avistaram a ré, a qual ficou bastante agitada com a presença dos policiais, momento em que fizeram a abordagem e pediram para ela apresentar as drogas que carregava com ela, uma vez que não havia uma policial mulher para efetuar a revista pessoal. A ré apresentou 15 porções de maconha que estavam em seu bolso. Questionaram sobre a existência de mais drogas em seu

apartamento, ela negou, porém informou que morava em local diferente do que constava da denúncia recebida. Questionada, a ré acabou informando o apartamento correto em que residia e que lá haviam mais drogas. No apartamento, em um dos quartos ela mostrou uma mochila com cerca de 150 porções de maconha, 30 porções de crack, 08 porções de cocaína, e 02 balanças de precisão. A ré informou que não havia mais nada, mas continuaram a vistoria no apartamento, e localizaram na lavanderia, embaixo do tanque, uma sacola com 14 tijolos de maconha, e em um outro quarto do apartamento, debaixo de uma cama, mais 14 tijolos. A ré confessou que toda a droga era dela, e que ela usava para fazer a venda no local. A ré já era conhecida dos meios policiais. As porções de maconha que estavam com a ré e na bolsa estavam embaladas de forma idêntica. Havia várias denúncias anônimas acerca do tráfico pela ré, com número de apartamento e bloco, inclusive. Já havia abordado a ré anteriormente, mas não se recorda da data. A ré acompanhou a diligência, confessou e levou os policiais até o apartamento. Não foi feita revista na ré no local da abordagem, e sim posteriormente, na delegacia, por uma policial feminina. No momento da abordagem, na via pública, com muitas pessoas presentes observando, informaram que não fariam a busca pessoal por não estar presente uma policial feminina, e disseram à ré que a policial estava chegando, e que se houvesse alguma droga com ela poderia entregar, momento em que a ré retirou de seu bolso 15 porções de maconha (essência do depoimento fls. 423).

Como se vê, a ré confessou a traficância, informando que estava guardando toda a droga para um terceiro, por estar passando necessidades financeiras, e que recebera R\$ 1.500,00 para tanto.

A confissão da acusada foi corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido em juízo.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pela acusada.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

“APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido.” (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 103/106 resultou positivo para cocaína, crack e maconha.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas não ajudam na aceitação desta tese.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato da ré trazer consigo e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, a acusada trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (163 porções de maconha, 29 porções de crack, 09 porções de cocaína, 28 tijolos maconha, e 06 pedaços de tijolos de maconha), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para a espécie, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao patamar mínimo, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

A ré não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecente demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheira de primeira viagem". Assim, a ré não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem a seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos

depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ANA PAULA DOMINGUES MANOEL, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos (fls. 10/11), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possua qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

A ré, se insatisfeita com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se a ré na unidade prisional em que se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque a sentenciada, por ser primária, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva da sentenciada.

Anoto a decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 30 de maio de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA